

Quito 17 de Enero del 2024

Oficio_ContaminaciónSonoraPUC_20240117

Señor Pabel Muñoz
Alcalde de Quito

Señora Libia Ribas
Secretaria Concejo Metropolitano

Señor Emilio Fernando Uzcategui Jimenez
Concejal DMQ

Señor Diego Mauricio Garrido Villagomez
Concejal DMQ

Señora Fernanda Racines
Vicealcaldesa de Quito

Señora Valeria Coronel
Secretaría de Cultura

Señor Santiago Sandoval
Secretaría de Ambiente.

Señor **Alcalde** sírvase disponer este documento sea enviado a través del sistema de gestión documental los funcionarios a los cuales está dirigido. Gracias por su ayuda.

Señora **Libia Ribas** sírvase disponer este documento sea remitido a TODOS los Concejales del Distrito Metropolitano de Quito. Gracias por su ayuda.

Señores Concejales **Uzcategui, Garrido, Fernanda Racines** y cualquier otro concejal que esté trabajando en el problema referente a la contaminación sonora producida por el Parque Urbano Cumanda, anticipo mis agradecimientos por las acciones que realizan .

En respuesta a mi denuncia ciudadan “GADDMQ-SGCM-2023-1335-E” , me ha llegado la respuesta a través de Oficio Nro. GADDMQ_DC-UJED-2024-0026_O de fecha 16 de enero del 2024 en el cual se me da a conocer la respuesta de la Dra. Adriana Coronel Valencia Secretaria de Cultura del MDQ, en el que se anexa el informe “informe_sobre_denuncias_de_contaminación_sonora_del_parque_urbano_cumanda-signed_(2)(1).pdf” el cual deseo recorrer dicho documento y dejar mis observaciones:

El objetivo estratégico de la Secretaría de Cultura es garantizar los derechos culturales de todas las personas que habitan en el DMQ, afianzando la cultura como medio para el ejercicio pleno de los derechos humanos, la libertad, la democracia, la justicia social, la interculturalidad y el desarrollo integral para la construcción de una ciudad inteligente, de oportunidades y solidaria, donde exista un espacio para todas las expresiones artísticas y culturales a diferentes escalas, así como la recuperación y actualización de la memoria cultural.

Pregunto: Amparan estos derechos culturas el IRRESPETO A LA NORMA AMBIENTAL?
Se justifica que un Funcionario Municipal dé como respuesta que TAN SOLO SUPERARON LA



NORMA POR 2 DECIBELES? En este punto me gustaría señalar que aún estando dentro de la norma, a nadie en sus cabales va a tener una buena calidad de vida (Derecho constitucional del buen vivir) si a 20 metros de su vivienda el MUNICIPIO DE QUITO a través de la SECRETARÍA DE CULTURA organiza y autoriza conciertos, conciertos que duran HORAS (cabe indicar que en uno de mis oficios se señala muy claramente que las pruebas de sonido empezaron a las 6:10 AM con respecto a este tema fue enviado un vídeo al alcalde y concejales, me parece también tenía copia en dicho correo PUC), además hay que recalcar que durante las horas laborales igualmente ponen durante 8 (OCHO) horas a veces de manera continuas música.

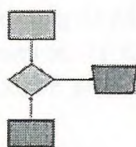
El problema es tal que en reunión realizada en Parque Cumanda para sociabilizar sus actividades una usuaria del parque habló de la contaminación sonora (Intervención que fue gravada por mismos funcionarios del Parque Cumanda) evidenciando este hecho.

El programa de gobierno 2023-2027 del señor Alcalde, Pabel Muñoz López, se fundamenta entre otros, Eje. 3. Bienestar, derechos y protección social, se menciona en espacio CULTURA, lo siguiente: "...La gestión cultural, como herramienta para el acceso a contenidos libres y diversos es un aspecto clave de la vida de la gente, pues sino se garantiza el acceso y disfrute a la creación artística y a la memoria social, difícilmente se podrá construir calidad de vida y sobre todo inclusión y cohesión social. En el marco de los derechos culturales, se menciona: (...) Complementar la visión de múltiples centralidades que incluyan aseguramiento del ocio y el tiempo libre como estrategia fortalecedora de los patrimonios y creación artística local".

Vengo solicitando a la secretaría de Cultura y al Municipio de Quito reiteradamente :

- Se me proporcione los PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS que deben poseer para
 - La producción de eventos como conciertos, SIN RESPUESTA.
 - La autorización de eventos de terceros, SIN RESPUESTA.
 - El buen manejo de emisiones sonoras producidas por Parque Cumanda, SIN RESPUESTA.

cabe indicar para quedar claros, que un proceso y procedimiento son más o menos así



Un diagrama de flujo numerado y asignado a un rol, además se acompaña con el procedimiento en el cual se describe la actividad, los documentos que ingresan, el formato de documento que ingresa y en caso de existir documento que sale. En el procedimiento se define el responsable igual que en el flujo.

más abajo en el informe se mencionan en respuesta a este pedido cosas como: "Aprobación de uso de Espacio por parte de la Sra. Secretaria de Cultura", no estando claro si se trata del "título de la actividad" o "el nombre del proceso" en todo caso el flujo y procedimiento no han sido entregados.

- Se me proporcione los estudios técnicos
 - Para la ubicación de parlantes, SIN RESPUESTA.
 - La certificación de los espacios cumplen con normas técnicas para la actividad que se realiza (Hay lugares que no fueron diseñados para los usos que se los dan ahora, además que en algunos lugares han llegado HASTA A SACAR LOS VIDRIOS que

de alguna forma contineenen las emisiones sonoras), SIN RESPUESTA.

- Cabe indicar que la política del señor Muñoz NO DEBERÍA SER EL CONVERTIR AL PARQUE CUMANDA Y A QUITO EN UNA DISCOTECA AL AIRE LIBRE.
- Me parece muy bien que se difunda la cultura pero siempre y cuando se respete los derechos de las demás personas, el MDQ debe garantizar que pone la infraestructura suficiente para hacer del espacio que usa para estas actividades adecuado y además asegurar que el espacio usado FUE DISEÑADO para dichas actividades, no es lo mismo hacer un concierto a 20 metros de una vivienda que en un coliseo diseñado para retener el ruido, o en espacios diseñados para retener el ruido. De igual forma no es lo mismo tener contaminación dentro del rango máximo de la norma durante 15 minutos que tenerla durante 8 horas todos los días laborables.

Revitalizar Quito es un imperativo. Cuando se habla de revitalización, se hace referencia al ánimo social, a cómo se siente cada vecina y vecino al vivir en Quito. Un municipio activo lo suficientemente creativo para facilitar a quienes viven y visitan Quito para que tengan acceso a experiencias diversas, a partir del encuentro.

El estudio de la historia es tan importante que ya desde la época de los Romanos se hacían estas prácticas: "...dale al pueblo circo, para que se olviden de los problemas reales.."

- Si la revitalización de Quito incluye el irrespeto a sus habitantes, menoscavando su buen vivir, **se evidencia que hay un problema.**
- Sobre esta revitalización tanto al Alcalde de Quito como a la señora Secretaria de Cultura de manera reiterada les consultaba:
 - Organizaría usted un concierto como los que hacen a 20 metros de mi casa frente a la suya?, SIN RESPUESTA.
 - Estaría usted dispuesto a mover los conciertos que hace o autoriza el MDQ frente a su casa o de su mamita?, SIN RESPUESTA.

Esta mirada de la cultura se basa en el ejercicio de los derechos culturales de todos y todas, donde individualmente cada persona pueda desarrollarse junto a comunidades e inclusive colectivamente se pueda construir identidades diversas, como un repertorio de sentido compartido.

No puedo dejar de señalar que es muy triste ver que desde una Secretaría de CULTURA y además INSTITUCIÓN PÚBLICA se use la expresión "todos y todas", ya la RAE muy claramente lo indica y sugiero que lean el artículo de la RAE al respecto en el siguiente link:

- <https://www.rae.es/espanol-al-dia/los-ciudadanos-y-las-ciudadanas-los-ninos-y-las-ninas>
- Debemos asegurar que desde las entidades públicas usemos un español conforme a lo que la RAE indica.

ESPACIO EN BLANCO
ESPACIO EN BLANCO
ESPACIO EN BLANCO
ESPACIO EN BLANCO
ESPACIO EN BLANCO
ESPACIO EN BLANCO

Parque Urbano Cumandá:

Según lo previsto en los artículos 5 y 6 de la Resolución No. A-015 de 06 de julio de 2016, en la Red Metropolitana de Cultura, se encuentra el Parque Urbano Cumandá, bajo la autoridad de la Secretaría de Cultura. Proyecto de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Quito que propone un espacio híbrido para trabajar el encuentro entre prácticas culturales, comunitarias y deportivas a través de la educación no formal. Se basa en la idea de "parque urbano" que es vista como el lugar en el núcleo de la ciudad que posibilita la recreación interaccionando múltiples formas de entender y habitar la urbe.

Pregunto: no es responsabilidad de la institución pública, el asegurar el cumplimiento de ordenanzas, y previo a la ejecución de cualquier resolución crear los procesos, procedimientos, instructivos, y adecuar/construir la infraestructura necesaria para que los derechos constitucionales se cumplan, específicamente EL BUEN VIVIR?

Cumandá Atiende de manera presencial a usuarios, visitantes y público en general, de martes a viernes de 07h00 a 19h00 y sábado de 07h00 a 18h00 (Gimnasio hasta las 15h30).

igualmente se indica:

"Cumandá Atiende de manera presencial a usuarios, visitantes y público en general, de martes a viernes de 07h00 a 19h00 y sábado de 07h00 a 18h00 (Gimnasio hasta las 15h30)."

- Está muy bien que den un servicio a la comunidad, pero hay que recordar que existimos ciudadanos que vivimos en los alrededores, ahora estas actividades aparentemente se dan en espacios en donde aparentemente NO EXISTEN los estudios técnicos para la ubicación de parlantes, los mismos que han sido puestos a buena voluntad por parte del funcionario encargado de turno, si existiría inversión y un adecuado posicionamiento de dichos parlantes les puedo asegurar que acá nadie se estaría quejando, ya que al tener los parlantes necesarios y bien distribuidos no requieren colocar la música a todo volumen. Cada vez que hacen aeróbicos, a esa gente el Municipio de Quito les está reventando los oídos (uno de los motivos por los cuales yo no hago uso de ese servicio)

El Parque cuenta con una afluencia de públicos, visitantes y usuarios frecuentes, realizando 700 ACTIVIDADES ARTÍSTICO, CULTURALES Y DEPORTIVAS mensuales; así mismo, se cuenta con un público de enero a diciembre 2023 con un total de 263.076 usuarios beneficiarios. Información recopilada en cada área y sistematizada mensualmente.

Pregunto: estos usuarios pasan 8 horas durante 8 días escuchando de manera obligatoria las emisiones sonoras del PUC? PORQUE YO SI LO HE HECHO, POR QUE TENGO LA MALA SUERTE DE VIVIR FRENTE AL MISMO. Todas estas personas están 1h y esporádicamente se quedarán más, pero luego de esa hora se van a disfrutar de la tranquilidad de sus viviendas QUE YO NO LO TENGO.

PUC respalda sus actividades en los siguientes ejes legales:

- LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
- LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
- CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
- CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO

- ORDENANZAS

Pregunto: Pero acaso las leyes, normas antes mencionados no se aplican también a mi persona como ECUATORIANO?

- En la constitución no se habla del BUEN VIVIR?
- En la norma no se habla del DERECHO A RESPUESTA en 10 días laborales
- Acaso en los documentos citados por el PUC permite que los 184 eventos culturales sean realizados en espacios
 - No diseñados para estas actividades
 - Que no se garantice la infraestructura para no atentar contra los derechos de unos sobre los derechos de otros?
 - Que se adecuen parlantes de manera no profesional de acuerdo al antojo del funcionario en turno?

3.2. Sobre los pedidos y respuestas al ciudadano Byron Valdivieso

Atención al ciudadano

Desde el mes de septiembre de 2023 en el que la actual administración se encuentra en funciones. Ha atendido de manera formal e informal al Sr. Byron Valdivieso en varias ocasiones. En cada una de las reuniones se ha escuchado todas las observaciones que el ciudadano tiene sobre el eslogan A

Fecha	Observación
24 de octubre 2023	NO existe ninguna mención de acciones tomadas referentes al ruido producido por PUC, tanto es así que posterior a esta fecha, se continuó sin correcciones, motivando el ingreso de oficios que constan en el sistema SITRA.
7 de noviembre 2023	Se indica que "...de manera agresiva..." • Para mi fue "de manera DESESPERADA" existe un vídeo al respecto el mismo que fue enviado a sus correos institucionales. Además cabe indicar que luego de 45 minutos de soportar tambores, salí a reclamar mi DERECHO a tener una vida tranquila en mi casa (recientemente se hizo viral en redes sociales un vídeo ocurrido en Colombia de una ciudadana que salía a protestar por la bulla realizada por un acto religioso, la gente la llamó de todo y unos pocos la apoyaron, el ruido puede ser muy perturbador), mi derecho a que no se hagan actos de este tipo sin los controles necesarios, sin la infraestructura necesaria y sin el control de emisiones sonoras necesarias. • Cabe señalar que en uno de LOS TANTOS OFICIOS puestos al señor alcalde (GADDMQ-AM-AGD-2023-4901-E) se señaló lo que el RUIDO PRODUCE EN LA PERSONA, y esto es DESESPERACIÓN y AGRESIVIDAD, entonces, como los abogados indican, y no concintiendo que mi actuar haya sido agresivo sino desesperado, que " HA ACEPTACIÓN DE LA PARTE,

	RELEVO DE PRUEBA", el ruido producido por el PUC posiblemente ya ha producido afectación en mi persona. En dicho oficio se indicaba que el ruido afecta de la siguiente manera: ◦ 01- Efectos auditivos: discapacidad auditiva incluyendo tinnitus (escuchar ruidos en los oídos cuando no existe fuente sonora externa), dolor y fatiga auditiva. ◦ 02- Perturbación del sueño y todas las consecuencias a largo y corto plazo ◦ 03- Respuestas hormonales (hormona del estrés) y sus posibles consecuencias sobre el metabolismo humano y el sistema inmune. ◦ 04- Rendimiento en el trabajo y la escuela ◦ 05- Molestia ◦ 06- Interferencia con la comunicación oral y con el comportamiento social (agresividad, protestas y sensación de desamparo) ▪ Ya presentados: • Por lo indicado por el Señor Leonardo Arias, yo ya habrí presentado los puntos: ◦ 05, 06 (agresividad y protestas) • De acuerdo a mi criterio ◦ 01 (tengo un daño auditivo, no puedo confirmar que sea causante el PUC, pero si existe la RECOMENDACIÓN MEDICA de detener de alguna forma la causa) ◦ 03 (sin lugar a dudas, las veces q he bajado a reclamar, mi cuerpo ha producido mucha adrenalina) ◦ 05 ◦ 06 (protestas y sensación de desamparo)
24 de noviembre 2023	Secretaria de Ambiente envía informe técnico en el que se dice que MUNICIPIO DE QUITO INFRINGE LA NORMA • Pregunto: Acaso deberían ser los funcionarios infractores SANCIONADOS/DESPEDIDOS??? • Se indica "Sr. Valdivieso con el equipo de la Secretaría de Ambiente y del Parque Urbano Cumandá, donde se pudo corroborar que la vivienda está en malas condiciones y que los ventanales no tienen características adecuadas de funcionamiento, lo que empeoraba las vibraciones de las emisiones de ruido." ◦ Ante esto señor Alcalde, señores Concejales les invito a mi vivienda para que ustedes constaten las "MALAS CONDICIONES" a las que la secretaria contaminadora hace mención, no sin antes expresarles mis disculpas por SER POBRE. ◦ Les propongo vengan a mi humilde casa en dos ocasiones,

	▪ cuando NO HAY CONCIERTOS (la casa en malas condiciones y los ventanales sin características adecuadas NO VIBRAN) ▪ Y cuando HAY CONCIERTOS a fin que ustedes vean la diferecia (la casa en malas condiciones y los ventanales sin características adecuadas SI VIBRAN) ○ Yo le propongo a los señores: ▪ Mgs. Leonardo Arias - Coordinador Parque Urbano Cumanda ▪ Dra. Adriana Coronel Valenca - Secretaria de Cultura ▪ Sociólogo Pabel Muñoz - Alcalde de QUITO ▪ Y a ustedes señores Concejales del Distrito Metropolitano de Quito que hagamos estos conciertos y estas actividades durante las mismas horas que las hace el PUC., un concierto frente a sus casas. Quedo a la expectativa de sus respuesta. Indico que esta propuesta no tuvo acogida ni en el señor Alcalde ni en la señora Adriana Coronel Valencia, ya que ni siquiera me respondieron.
16 de diciembre 2023	El señor Leonardo Arias indica: ".... a indicar que llame al 911 ya que la seguridad del evento lo amenazó con golpear.." • Esta aseveración no es verdad y entiendo que se puede haber dado un mal entendimiento a mis palabras. • Efectivamente acudí a las oficinas del parque a indicar que UNA PERSONA ASISTENTE A ESE EVENTO Y LO REPETÍ VARIAS VECES amenazó con golpearme por tener un cartel que indicaba: "FUERA CONTAMINACIÓN SONORA", este hecho ocurrió, personal de seguridad del evento IMPIDIÓ que dicha persona me agreda, pero a fin de prevenir mi integridad procedí a informar al PUC. Posterior a eso continué con mi protesta PACÍFICA en el lugar del evento. • El señor Arias no se acercó a mi persona a indicar que la seguridad del evento le había dicho que un asistente del parque me había querido agredir, de haberlo hecho, todo habría quedado aclarado. Señor Leonardo Arias YO NO MIENTO. A mi me criaron para enfrentar las cosas, decir siempre la verdad aunque esta me traiga consecuencias y asumir mis responsabilidades, si más personas y sobre todo políticos hubiesen sido criados de esa forma no tendríamos tanto político choro prófugo de la justicia o escondido en algún país amigo. Lo que el Señor Leonardo Arias no informa de ese día es que las pruebas de sonido EMPEZARON A LAS SEIS Y DIEZ DE LA

	MAÑAN, se envió un vídeo al correo institucional del Alcalde y de los señores Concejales de Quito. Pregunto: Para casos así, el PUC maneja algún procedimiento/proceso en el que el ciudadano pueda dejar asentado por escrito el hecho, El guardia con el que hable ni siquiera quiso darme su nombre.
4 de enero 2023	Señor Arias, no recuerdo que PUC me hayan confirmado dicha reunión, lamento mucho haberle hecho esperar y le ofrezco mis excusas.
6 de enero 2023	Se indica que mi exposición sobre la "contaminación sonora" no fue compartida por los demás asistentes • Deseo señalar q existió una señora que indicó que las PROPIAS ACTIVIDADES del PUC se ven viciadas por la mezcla de sonidos (Esto fue gravado por el personal del PUC se puede acudir a dichos audios, además funcionarios del PUC registraron nombres de los ciudadanos que hablaron, podríamos acudir a dicha persona para que amplie su explicación) • Pregunto: Cuántos de los asistentes y expositores viven a 20 metros del origen de los ruidos?

Solicitudes del ciudadano

El Sr. Byron Valdivieso ha ingresado las siguientes solicitudes:

- Referente a: "**Mediante oficio MDQ_Ruido_Municipal_20231108 de fecha 8 de noviembre de 2023....**"
 - De la respuesta dada por PUC se tiene:
 - 1) NO se realizan NI SE SOLICITAN controles ambientales. De esta forma la entidad puede contaminar en cada acto que realiza durante horas sin ningún control ni sanción ni corrección.
 - 2) No existe ORDENANZA MUNICIPAL para el uso del espacio público con respecto a la emisión sonoras, tampoco informa que la Secretaría de Cultura o la Secretaría de ambiente hayan preparado o solicitado la elaboración de dichas ordenanzas para ser presentadas a discusión al Concejo Metropolitano de Quito.
 - Lo anterior tiene como consecuencia que en QUITO SE ESTEN DANDO ACTOS EN LUGARES NO ADECUADOS NI DESEÑADOS PARA ESTAS ACTIVIDADES.
 - 3) Hasta la fecha no existen sanciones para ningún funcionario público del MDQ por emisiones sonoras fuera de la norma. Acá tenemos un círculo vicioso:
 - Funcionarios alegan que no hay normativa para buen uso del suelo en lo que a emisiones sonoras se refiere.
 - Funcionarios pueden infringir la norma que al no haber ORDENANZA nada pasa.
 - El que sufre es el ciudadano, por la falta de acción de los funcionarios

públicos.

- 4) No se han definido ni acciones ni planes de trabajo, en caso de existir algún documento me gustaría mucho verlo (la información es pública)
- Referente a: **"Mediante oficio 20231130_RuidoAmbiental_001 de fecha 30 de Noviembre del 2023....."**
 - De la respuesta dada por PUC se tiene:
 - 2) MDQ a través de Secretaría de Ambiente certifica a través de INFORME TÉCNICO No. " 544-DGCA-CON-2023" Secretaría de Cultura infringió la norma técnica.
 - 3) El 25 de noviembre PESE A QUE SE HABÍA SOLICITADO, no se dieron mediciones, cabe indicar que existe un oficio al respecto con recolección de firmas de los ciudadanos que vivimos alrededor.
 - En dicho informe INFORME TÉCNICO No. " 544-DGCA-CON-2023" existen RECOMENDACIONES, que entendería que son de carácter OBLIGATORIO para la ENTIDAD PÚBLICA CONTAMINADORA.
 - 4) Para realizar estas actividades informan que QUITO O SEA NOSOTROS PAGAMOS 44 MIL Y PICO DE DÓLARES y eso para esta única actividad.
 - Es justo que teniendo los presupuestos no prioricemos?
 - 5) Se solicita NUEVAMENTE procesos y procedimientos, se responde con lo que parece ser el nombre de actividades, no hay ninguna descripción ni documento anexo que pueda dar una visión de los procesos y procedimientos con los que trabajan,
 - **Pregunto:**
 - Será que PUC/SECU no está trabajando con procesos y procedimientos estandarizados,
 - porqué les es tan difícil dar dicha documentación.
 - Será que no quieren evidenciar sus falencias?
- Referente a: **"Mediante oficio 20231218_RuidoAmbiental_20231216 de fecha 18 de diciembre de 2023."**
 - 2) En los requisitos, nuevamente no se sabe lo que contempla los dos títulos expresados, ciudadano no puede saber el proceso que aplican.
 - 3) Se solicita documento que habilite que cancha cubierta de fútbol es un lugar adecuado para realizar conciertos y actos con parlantes.
 - Responden que "La cancha de fútbol del Parque Urbano Cumandá es parte del Centro Cultural y en este sentido se encuentra habilitado para la realización de actividades culturales, observando permanentemente las normas y requerimientos para la realización de conciertos en espacios públicos."
 - NO entregan el documento que la habilite
 - NO sabemos cuáles son los parámetros para que un espacio esté habilitado para hacer conciertos.
 - **Para poner esto en contexto**, nada mejor que hacerlo con un ejemplo: La Secretaría de Salud tiene instalaciones las mismas que tienen parques, entonces si yo viera que hacen un mal uso como hacer una intervención médica en un parque y les consultara que me den la documentación que habilita que dicho lugar sea usado de esa forma ellos tranquilamente me podrían responder lo mismo que la secretaria de cultura: "el patio/parque es parte del centro de salud y se encuentra habilitado para la realización de actividades médicas..." AHORA SI SE VE EL PROBLEMA???

- 4) Evento se hace sin coordinar con secretaría de ambiente.
- Todos estos eventos contaminadores podrían ser solucionados CON LIDERAZGO
 - Definir los problemas
 - Definir las mitigaciones
 - Sacar presupuestos
 - Realizar las mitigaciones.
 - Volver a "Definir los problemas"
 - **Ejemplo práctico:** En la práctica para el problema de "ruido en sala de aeróbicos"
 - Definir los problemas
 - Existencia de un solo parlante
 - Falta de vidrios
 - Falta de ventilación
 - Área no adecuada para las actividades realizadas
 - Falta de procesos, procedimientos e instructivos en el PUC.
 - Falta de normativa.
 - Definir las mitigaciones
 - Existencia de un solo parlante
 - Técnico en sonido evalúa el espacio existente y define cantidad de parlantes y ubicación.
 - Se obtiene presupuestos referenciales.
 - Falta de vidrios
 - Se obtiene presupuestos para la colocación de vidrios.
 - Falta de ventilación
 - Se obtiene presupuesto para la colocación de aires acondicionados
 - Área no adecuada para las actividades realizadas
 - Técnicamente se definen los requerimientos para el área de acuerdo a las actividades a realizar.
 - Las actividades autorizadas a realizar en dicho espacio quedan formalizadas en un documento público.
 - Se obtienen presupuestos.
 - Falta de procesos, procedimientos e instructivos en el PUC.
 - Elaboración de procesos, procedimientos e instructivos de acuerdo con la actividad
 - Aprobación de procesos, procedimientos e instructivos
 - Sociabilización de procesos, procedimientos e instructivos
 - Falta de normativa.
 - Se coordina / lidera con las áreas correspondientes
 - Se sociabiliza la falta de normativa
 - se nombra responsabilidades, liderazgos y se ponen hitos para elaborar normativa existente.
 - Se presenta normativas para aprobación.
 - Sacar presupuestos
 - De acuerdo a los presupuestos parciales obtenidos previamente se suman lo mismo y se prioriza en caso de no alcanzar lo estimado lo más prioritario.
 - Se busca aprobación de los presupuestos

- Se ejecuta presupuestos
- Se hace seguimmiento a la ejecución.
- Realizar las mitigaciones.
 - Con presupuesto aprobado, se realizan las obras.
- Volver a "Definir los problemas"
 - Regresa a actividad inicial, escuchando observaciones de entes internos y externos.

4. Requisitos que se solicitan sea a ciudadanos y/o instituciones públicas para la realización de este tipo actos

Conforme lo previsto en el Código Municipal en la SECCIÓN V OCUPACIÓN Y ACTIVIDADES EN

- | | | |
|-------|---|-------|
| ESP/ | • Aprobación de uso de Espacio por parte de la Sra. Secretaria de Cultura | áculo |
| públi | • Aprobación de uso de Espacio por Coordinación General de Cumandá | ieron |
| gesti | • Plan de Contingencia | iente |
| docu | • Lista de Brigadas de Seguridad | |
| | • Certificado de Responsable Audio, Carpas y Tarima | |
| | • Certificado de Bomberos | |
| | • Responsable de Montaje Cédula de Identidad | |
| | • Ficha de Producción Técnica | |

Pregunto:

- qué dice el "PROCESO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO" en caso que emisiones sonoras inicien ANTES DE LA HORA AUTORIZADA?
- qué dice el "PROCESO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO" en caso que EXISTA QUEJA CIUDADANA POR RUIDO EN EL MOMENTO DEL ACTO
- qué dice el "PROCESO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO" respecto a que si se detecta sonidos fuera de norma se deba controlar el mismo?
- Y podría seguir con preguntas,
 - en caso que emisiones sonoras inicien ANTES DE LA HORA AUTORIZADA?

6. En fecha 16 de Diciembre el Municipio de Quito realizó/autorizó un NUEVAMENTE concierto en el PARQUE URBANO CUMANDÁ ebo indicar que las pruebas de sonido empezaron a las 06H10 de la mañana y duró hasta las 6H30 de la tarde.

ESPACIO EN BLANCO
 ESPACIO EN BLANCO
 ESPACIO EN BLANCO
 ESPACIO EN BLANCO
 ESPACIO EN BLANCO
 ESPACIO EN BLANCO
 ESPACIO EN BLANCO
 ESPACIO EN BLANCO
 ESPACIO EN BLANCO
 ESPACIO EN BLANCO

- Nombre del funcionario público del MDQ que era responsable de garantizar el correcto uso del espacio público asignado, le doy a conocer que a las 6h20 de la mañana NO HABÍA PERSONAL del MDQ y YA HACÍAN PRUEBAS DE SONIDO.

Según reporte de bitácora de la empresa de seguridad, no existieron pruebas de sonido, hasta las 10h00, la administración del parque solicitó a la producción de manera verbal que no existan pruebas de sonido, con el objetivo de evitar molestias con los vecinos. Asimismo, se dejó la consigna con el equipo de seguridad del parque que en el caso de existir algún cambio en esa solicitud se acerquen al equipo técnico de la producción mientras ingresa el personal del parque a las 8h00 am. En el caso de ser necesario la responsabilidad de toda actividad según las competencias es del Coordinador del Parque Urbano.

Tengo **tomados vídeos**, los mismos que tipo 6:45 AM fueron enviados por email al Alcalde de Quito, Concejales y me parece que también estaba incluido el email del parque Cumandá. De igual forma tengo gravado al guardia preguntándole si existía personal administrativo, guardia me respondió que no y que no tenía autorización para hablar. Si los guardias no registran en la bitácora lo que pasa en el parque, es un problema que debe ser atendido por el PUC ya que de la misma forma no registrarán más hechos. Cabe indicar que el día de hoy he solicitado una reunión con el Señor Leonardo Arias a fin de mostrarle dichos vídeos. Nuevamente señor Arias, **YO NO MIENTO**.

[illegible]

4. Conclusiones

El Parque Urbano Cumandá, concluye que:

- 1** • Los eventos que se realizan en el Parque Urbano Cumandá, tienen por objetivo la inclusión de poblaciones de atención prioritaria, lo que demuestra el 40% de actividades programadas para esas poblaciones.
- 2** • La coordinación del parque urbano Cumandá ha generado múltiples canales de comunicación y mediación con el ciudadano Byron Valdívieso, pero no solo respecto a sus pedidos.
- 3** • Con base en las mediciones realizadas el 24 de noviembre de 2024, en el evento CUMANDÁ TE MUEVE por la Secretaría de Ambiente diurna y nocturna, llega a 67 Db (decibelios), siendo lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 65 decibelios (Db). Es decir, estamos con 2 Db en contaminación sonora, la coordinación del parque se encuentra trabajando desde finales del mes de diciembre de 2023 con la secretaría de ambiente en protocolos para control de contaminación sonora.
- 4** • Muchas de las afirmaciones realizadas son exageradas y no reflejan el trabajo constante que el parque ha realizado en el último trimestre del 2023, para solventar las dificultades.
- 5** • Cada uno de los eventos que el Parque Urbano Cumandá realiza o presta sus instalaciones para la realización son detenidamente analizadas en función del público que atiende, las facilidades técnicas para la realización y finalmente el cumplimiento de los derechos culturales que tiene como competencia la Secretaría de Cultura.
- 6** • Adicionalmente, otro de los factores que llaman la atención es lo manifestado en el informe de la secretaría de ambiente y son las ventanas del Punto Crítico de Afectación, vivienda del Sr. Valdívieso, se encuentran en mal estado, razón por la que al interior de la vivienda se percibe sobre todo el vibrar de las mismas.

Distrito Metropolitano de Quito, 8 de enero 2024

• MI RESPUESTA:

- 1) El realizar eventos para personas de atención prioritaria
 - NO justifica el alterar el buen vivir de quienes vivimos en los alrededores.
 - NO justifica el contaminar con ruido
- 2) El abrir canales de comunicación, no significa que tenga que soportar conciertos frente a mi casa, conciertos que duran HORAS. Nuevamente pregunto:
 - Está el Alcalde, la Secretaria de Cultura, el Coordinador del PUC o los señores concejales dispuestos a mover estos actos frente a sus casas?
 - ESPERO SU RESPUESTA.
- 3) Bajo ningún parámetro es justificable que por que infringen la norma por 2 decibeles los ciudadanos tengamos que aguantar. Así estuvieran dentro de la norma,
 - es justo para los quiteños tener que soportar HORAS a 65 decibeles?
 - Estarían ustedes a que frente a la casa de sus mamitas se haga lo mismo?
 - Ya ven que ahora que lo piensan de esa forma se dan cuenta del PROBLEMA.
- 4) **Rechazo** de manera tajante que se consideren mis quejas como exageradas, BIEN HAY UN DICHO QUE DICE QUE EL SANO NO SIENTE EL DOLOR DEL ENFERMO y si solicito al señor Leonardo Arias, sea específico en las muchas EXAGERACIONES a las que él se refiere, lo coloque con su firma en un documento público.
- 5) Definitivamente no son detenidamente analizadas, por que de serlo se habría determinado hace rato que una cancha de fútbol no cumple con las normas para

realización de conciertos, tocar tambores, etc.

- 6) NO, rechazo totalmente la aseveración, MI CASA NO ES LA CULPABLE DE LA CONTAMINACIÓN SONORA PRODUCIDA POR EL MUNICIPIO DE QUITO.
 - Les propongo vengan a mi humilde casa en dos ocasiones,
 - cuando NO HAY CONCIERTOS (la casa en malas condiciones y los ventanales sin características adecuadas NO VIBRAN)
 - Y cuando HAY CONCIERTOS a fin que ustedes vean la diferencia (la casa en malas condiciones y los ventanales sin características adecuadas SI VIBRAN)
 - De ante mano si deciden aceptar mi invitación me disculpo por tener una casa como dice el señor Leonardo Arias EN MALAS CONDICIONES, mi situación económica no me permite tener mi casa en las condiciones en las que las mantendría el señor Arias.
 - Yo le propongo Hagamos las mismas actividades frente a la casa de los señores:
 - Mgs. Leonardo Arias - Coordinador Parque Urbano Cumanda
 - Dra. Adriana Coronel Valenca - Secretaria de Cultura
 - Sociólogo Pabel Muñoz - Alcalde de QUITO
 - Y a ustedes señores Concejales del Distrito Metropolitano de Quito

Como habrán leído (en caso que lo hicieron) el PUC **incumple la norma**, hace actos en lugares que no fueron construídos para dichas actividades y MI CASA VIEJA NO ES LA CAUSANTE DE LA CONTAMINACIÓN SONORA PRODUCIDA POR EL MUNICIPIO DE QUITO.

Del mismo informe proporcionado por el PUC se indica ausencia de NORMA referente a espacio público y emisiones sonoras, o por lo menos la SECRETARÍA DE CULTURA no las ha encontrado.

Ustedes señores Alcalde, Concejales, Secretarios tienen la oportunidad de corregir lo que está mal, y crear la normativa (Ordenanzas, instructivos) faltantes. Si lo llegan a hacer tratemos de tomar de ejemplo países del primer mundo, y no nos transformemos en una ciudad de algún país africano.

Les SOLICITO trabajemos, encontremos la solución y sobre todo hagamos lo que no quiere hacer la SECRETARÍA DE CULTURA, dejar por escrito las soluciones/mitigaciones realizadas, recordemos que todos son provisionales en esos cargos y vendrá una nueva administración que cometerá **LOS MISMOS ERRORES ACTUALES**.

Señores Concejales del Municipio de Quito, acá hay mucho para FISCALIZAR en la Secretaría de Cultura y en la Secretaría de Ambiente.

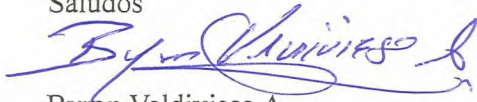
NOTA:

Este es el listado de oficios número Sitra que se han presentado en el MDQ, cada uno corresponde a un concierto contaminador.

- GADDMQ-SA-CAF-2023-3893-E
- GADDMQ-SGCM-2023-1335-E
- GADDMQ-SGCM-2023-1335-E
- GADDMQ-AM-AGD-2023-9274-E
- GADDMQ-AM-AGD-2023-9209-E
- GADDMQ-AM-AGD-2023-9208-E

- GADDMQ-AM-AGD-2023-9207-E
- GADDMQ-SECU-2023-2211-E
- GADDMQ-AM-AGD-2023-8833-E
- GADDMQ-SECU-2023-2086-E
- GADDMQ-AM-AGD-2023-8666-E
- GADDMQ-AM-AGD-2023-8126-E
- GADDMQ-AM-AGD-2023-8127-E
- GADDMQ-AM-AGD-2023-8128-E
- GADDMQ-AM-AGD-2023-7055-E
- GADDMQ-AM-AGD-2023-4901-E
- GADDMQ-AM-AGD-2023-3994-E

Saludos



Byron Valdivieso A.

CI: 1707002786

Telf: 0959940768

email: bgva2005@yahoo.com

Dir: Piedra E349

